

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1297/2533	พนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
		โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางอาภรณ์ นิสาลักษณ์	โจทก์
	นายสมมาตร เสือเดช	จำเลย
	นายสมมาตร เสือเดช จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางอาภรณ์ นิสาลักษณ์ ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายธนู นิสาลักษณ์ และมารดาของนางสาวเมตติยานิสาลักษณ์ ผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291,300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 33,43(4)(6),151,157 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 92,93,151 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทุกข้อหาเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย หลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักให้จำคุก 3 ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติขนส่ง

ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 92,93,151 ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 3 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 135,134)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 4,98)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ประกาศนียบัตร อรรถาภิธาน-ถาวร ตันตราภรณ์-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ